

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2511/2531

นาง ฉลอม แซ่เตียว
นาย บุญ ส่ง หรือ ปี่ แซ่พั้ว

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ป.วิ.อ. มาตรา 46

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทำร้ายร่างกายโจทก์และเรียกค่าเสียหายจำเลยให้การว่าโจทก์จำเลยสมัครใจวิวาททำร้ายกัน ขอให้ยกฟ้องดังนี้แม้จะปรากฏว่าจำเลยเคยถูกพนักงานอัยการฟ้องว่าจำเลยทำร้ายร่างกายโจทก์และจำเลยให้การรับสารภาพ ศาลพิพากษาลงโทษจำเลย คดีถึงที่สุดแล้วก็ตาม กรณีก็ยังต้องฟังข้อเท็จจริงต่อไปว่าโจทก์จำเลยสมัครใจวิวาททำร้ายกันหรือไม่ เมื่อพยานหลักฐานฟังไม่ได้ว่าโจทก์จำเลยสมัครใจวิวาทกัน โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหาย

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทำร้ายโจทก์สาหัสขอให้ใช้ค่าเสียหายจำเลยให้การว่าเป็นการสมัครใจวิวาทกัน และจำเลยก็ได้รับบาดเจ็บด้วย โจทก์บาดเจ็บเพียงเล็กน้อย ค่าเสียหายเกินความจริง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงิน 9,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย โจทก์จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ ให้จำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทน 13,170 บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2526 เวลา กลางวัน จำเลยใช้เหล็กรัดมัดสำปะหลังตีทำร้ายโจทก์จนเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับอันตรายสาหัส ต้องป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาและประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวัน จำเลยถูกฟ้องและศาลพิพากษาลงโทษ ปรากฏตามสำนวนคดีอาญา หมายเลขดำที่ 1494/2526 คดีหมายเลขแดงที่ 1310/2526 ของศาลชั้นต้นคดีถึงที่สุด จำเลยฎีกาว่า โจทก์เป็นผู้ก่อเหตุใช้ให้นายตบไถ่ที่ดินรुकล้ำเข้าไปในที่ดินของจำเลย จำเลยได้ตัดเตียน โจทก์กลับทำทนายและใช้เหล็กรัดมัดสำปะหลังตีจำเลยถูกศีรษะแตกเลือดไหล จำเลยจึงได้ใช้เหล็กรัดมัดสำปะหลังตีโจทก์บ้าง โจทก์จำเลยสมัครใจวิวาทกันโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายนั้น ปัญหาวินิจฉัยจึงมีว่า โจทก์จำเลยสมัครใจวิวาททำร้ายร่างกายกันหรือไม่ ปรากฏตามสำนวนคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1494/2526 คดีหมายเลขแดงที่ 1310/2526 ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี โจทก์นายบุญส่งหรือปี่ แซ่พั้ว จำเลย พนักงานอัยการจังหวัดชลบุรีเป็นโจทก์ฟ้องว่าจำเลยได้บังอาจใช้ต้นไม้สำปะหลังเป็นอาวุธตีนางฉลอม แซ่เตียว ผู้เสียหายจนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายรับอันตรายสาหัส ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295, 297 จำเลยให้การรับสารภาพและได้ยื่นคำแถลงประกอบคำรับสารภาพว่าวันเกิดเหตุจำเลยพบผู้เสียหายกำลังไถ่ที่ดินรुकล้ำเข้ามาในที่ดินของจำเลย จำเลยได้ว่ากล่าวตัดเตียนและขอให้กลับที่ดินให้ดีเหมือนเดิม ผู้เสียหายไม่ยอมและพูดทำทนายว่า ไม่ทำแล้วอะไรจะเกิดขึ้น จำเลยจึงเกิดโทสะจึงหยิบต้นไม้สำปะหลังตีผู้เสียหาย 2-3 ที เป็นการสั่งสอน คำเบิกความของจำเลยและนางสวัสดี คำขึ้นนายประคอง คำขึ้น นางอมราแดงเต๊ะ นายเหลียงใช้ แซ่พั้วพยานจำเลยที่ว่าวันเกิดเหตุโจทก์จำเลยเกิดโต้เถียงแนวเขตที่ดินกันโจทก์ใช้เหล็กรัดมัดสำปะหลังตีจำเลยก่อน จำเลยจึงใช้เหล็กรัดมัดสำปะหลังตีโจทก์บ้าง โจทก์จำเลยสมัครใจวิวาททำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันขัดกับคำแถลงประกอบคำรับสารภาพของจำเลยในคดีอาญาดังกล่าวพยานจำเลยไม่มีน้ำหนักพอที่จะเชื่อถือได้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าวันเกิดเหตุโจทก์จำเลยเกิดโต้เถียง

แนวเขตที่ดินกัน จำเลยอ้างว่าโจทก์ให้คนไถดินรุกล้ำเข้ามาในที่ดินของจำเลย จำเลยให้ไถกลับที่ดินให้เหมือนเดิม โจทก์ไม่ยอมและพูดว่าไม่ไถกลับแล้วอะไรจะเกิดขึ้น จำเลยจึงเกิดโทสะจึงใช้เหง้ามันสำปะหลังตีทำร้ายโจทก์ พยานจำเลยฟังไม่ได้ว่าโจทก์สมัครใจวิวาททำร้ายร่างกายกับจำเลย โจทก์มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหาย" และศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า โจทก์ได้รับความเสียหายคำนวณเป็นเงิน 10,920 บาท

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 10,920 บาทพร้อมดอกเบี้ย

(สุทิน นนทแก้ว-เสรี แสงศิลป์-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>